Gobierno de Canarias

Presidencia del Gobierno

Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN EL

Servicio de soporte de sistemas y DevOps al servicio de Desarrollo

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 3
2 OBJETO Y ALCANCE 3
3 EQUIPO DE TRABAJO 4
3.1 Equipo mínimo, temporal y panel de expertos 4
3.2 Área de soporte y conocimiento 5
3.3 Horario del servicio 6
3.4 Lugar de desempeño del servicio 6
4 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) 6
4.1 Soporte a usuarios 6
4.2 Mantenimiento 7
5 SOPORTE TELEMÁTICO 8
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 8
7. ENTORNO TECNOLÓGICO 8
8. CONDICIONES GENERALES 9
8.1. Entrega de la Solución 9
8.2. Propiedad intelectual 10
8.3. Política de calidad 10
8.4. Seguridad 11
8.5. ENS 11
8.6. Protección de datos personales 11
8.7. Confidencialidad 13
8.8. Nivel de seguridad y protección de datos. 13
8.9. Seguridad en aplicaciones Web. 14
8.10. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos. 14
8.11. Garantía de los trabajos y soporte a la explotación. 15
8.12. Transferencia tecnológica 15

1 INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos (DGTDSP) tiene entre sus competencias (DECRETO 6/2024, de 25 de enero, del Presidente, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno), "El impulso, desarrollo, mantenimiento y evolución integral de los sistemas de información corporativos establecidos a efectos de normalización e interoperabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes con presupuesto limitativo." (artículo 27.b), así como "el impulso a la automatización de procedimientos administrativos" (artículo 30.h), y "la participación en cuantos proyectos o acciones promuevan los distintos departamentos, entes públicos y organismos autónomos en orden a la mejora y modernización de su organización, así como a la implantación de la administración electrónica, en los términos y con el alcance que se determine en cada momento" (artículo 30.i).

En base a esta competencia, el servicio de desarrollo de esta DGTDSP mantiene las aplicaciones corporativas, así como diversas aplicaciones Departamentales.

A lo largo de estos años, la política de servicios de la infraestructura corporativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha ido evolucionando a un sistema de infraestructura autogestionada por cada uno de los responsables de los propios aplicativos alojados en dicha infraestructura, así como de aplicaciones basadas en microservicios lo que obliga a este servicio a disponer de unos conocimientos y perfiles para la Administración de Sistemas y técnicos especialistas en DevOps para la automatización de la integración y despliegue continuo.

2 OBJETO Y ALCANCE

El objeto del contrato es el servicio de soporte de sistemas y DevOps para el servicio de Desarrollo de la DGTDSP, con el fin de realizar la necesaria Administración y despliegue automatizado de los sistemas competencia de del Servicio de Desarrollo.

Sin carácter exhaustivo, se considera dentro del alcance del proyecto, al menos las siguientes actuaciones:

- **I.** Autogestión de la infraestructura sobre la que están desplegadas las aplicaciones competencia del Servicio de Desarrollo:
  - Administración de sistemas.
  - Configuración de servidores.
  - Despliegues.
  - Monitorización.
  - Gestión de certificados.
  - Aplicación de parches.
  - Resolución de incidencias de infraestructura.
  - Gestión de rendimiento, capacidad y disponibilidad
  - Copias de seguridad y recuperación.
  - Coordinación de vulnerabilidades seguridad.
  - Automatización de operaciones.

- **II.** Industrialización de despliegues, pruebas y entregas:
  - Integración de GitLab, GitLab Runner, Docker y pipelines de integración y despliegue continuo.

- **III.** Establecer procedimientos de vigilancia tecnológica en cuanto a la infraestructura

3 EQUIPO DE TRABAJO

El licitador deberá proponer un equipo de trabajo constituido **por el número de integrantes que estime necesario** para las funciones descritas, así como para el adecuado cumplimiento de los objetivos perseguidos en el presente pliego. Dicho equipo habrá de aportar conocimiento y experiencia contrastada en la materia objeto de contratación.

Se considera requisito imprescindible, por parte de los licitadores, adscribir a la asistencia **un equipo mínimo estable** durante toda la ejecución del contrato, con independencia de los que puntualmente deba asignar para la resolución de una o más funciones o tareas (en forma de **equipo temporal**).

También se podrá contar, para aquellas consultas o actuaciones puntuales, con un **panel de expertos** que permitan resolver problemática específica (en este caso deberá especificarse la dedicación).

3.1 Equipo mínimo, temporal y panel de expertos

Con independencia de lo señalado en los párrafos anteriores, el licitador deberá adscribir, **como mínimo, durante toda la duración del servicio, la adscripción de 1consultor tecnológico** con el siguiente perfil:

EQUIPO MÍNIMO ESTABLE			
PERFIL	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN MÍNIMA**	**TITULACIÓN / EXPERIENCIA**
Consultor tecnológico titulado medio: Técnico de Sistemas + DevOps	1	Completa (8 horas al día de lunes a viernes laborables)	**Titulación:** Formación universitaria mínima requerida = Ingeniería Técnica, Diplomatura o Grado en TIC (Informática o Telecomunicaciones) o cualquier titulación superior a ésta, siempre que esté dentro de dichas áreas de conocimiento. Nivel 2 de MECES. **Experiencia mínima:** Amplia experiencia en administración de sistemas (mínimo 5 años), con al menos 3 años en plataformas Linux de alta disponibilidad. **Experiencia valorable:** Experiencia desempeñando funciones DevOps. **Conocimientos mínimos:** Red Hat Enterprise Linux; administración y securización de servidores; Apache/Nginx; PHP-FPM; PostgreSQL/MySQL; Solr; Redis; Varnish; NFS; Docker; certificados; copias de seguridad y recuperación; parcheado; monitorización; capacidad y rendimiento; resolución de incidencias; alta disponibilidad; continuidad y guardias. **Conocimientos valorables:** GitLab y GitLab Runner; pipelines CI/CD; Docker; automatización de compilación, pruebas, despliegue y rollback; gestión de artefactos; control de versiones; integración con herramientas de calidad y seguridad; gestión de secretos; scripting Bash/Python; Linux Red Hat; observabilidad; prácticas DevSecOps

Con el objeto de facilitar la documentación y valoración para cada uno de los componentes, se completará la siguiente tabla:

PERFIL		
Ubicación física		
Porcentaje de dedicación al proyecto (especificar horas /año):		
Titulación:		
Conocimientos:		
Participación en proyectos similares, indicando:	Nombre del proyecto.	
	Perfil desempeñado en el proyecto.	
	Fecha de inicio y fecha de finalización de su participación en el proyecto.	
	Fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto.	
	Descripción de las Herramientas o Entorno	
	tecnológico a efectos de experiencia acreditada.	
	Datos de contacto del director del proyecto, (teléfono y/o correo electrónico).	
Observaciones:		

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, así como la modificación de alguno de los componentes del equipo adscrito a la ejecución de los trabajos (sin observar el procedimiento y requisitos exigidos en los apartados siguientes), conllevará la no facturación de las horas realizadas en esas condiciones, y en último término la resolución del contrato si con ello se dejaran de cumplir las condiciones que motivaron la adjudicación.

Todo el personal al servicio de la empresa adjudicataria observará y mantendrá las normas de conducta, pulcritud, decoro y discreción adecuadas al trabajo a desempeñar y en el trato con el personal del Gobierno de Canarias.

El contratista, en su condición de empresa adjudicataria, ostentará la condición de empresario respecto del personal que adscriba a la ejecución del servicio, quedando obligado a cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad e higiene en el trabajo, y no existirá relación jurídica entre dicho personal y la Administración.

3.2 Área de soporte y conocimiento

La plataforma se encuentra desarrollada en diferentes entornos tecnológicos que se enumeran a continuación:

- Servidores Apache / Nginx
- Red Hat Enterprise Linux
- Java, PHP-FPM, Phyton
- MySQL, Redis, PostgreSQL, Oracle,

- Solr
- Varnish
- NFS
- Docker
- GitLab y GitLab Runner
- Pipelines de integración y despliegue continuo
- Drupal, OpenCms

Todas estas áreas de soporte y conocimiento se incluyen dentro del servicio y deberán de estar cubiertos por el equipo mínimo y, en su caso, temporal y panel de expertos.

3.3 Horario del servicio

Se considera imprescindible, para el correcto desarrollo de las funciones descritas, la **dedicación a tiempo completo** (**40 horas semanales)**, de cada uno de los miembros del equipo mínimo durante la vigencia del contrato. Por tanto, la oferta deberá expresar con total claridad la dedicación prevista de cada uno de sus componentes, así como del equipo temporal y panel de experto si lo hubiese.

El horario de soporte mediante el canal telefónico será todos los días laborables de lunes a viernes de 08:00 AM a 16:00 PM.

Teniendo en cuenta la **criticidad de los servicios** a ejecutar en la Plataforma, se deberá habilitar un canal y un procedimiento de emergencia (mínimo teléfono fijo y móvil) para solventar incidencias en forma de **guardias localizadas** fuera del horario establecido (24 x 7) con algún responsable/técnico de la empresa adjudicataria de manera que sea posible contactar y resolver cualquier incidencia que, con carácter urgente, haya sido notificada.

3.4 Lugar de desempeño del servicio

El equipo deberá desarrollar su labor en dependencias de la propia empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria, en su oferta, indicará la dirección completa de las dependencias en las cuales se ubicará físicamente el equipo mínimo. Así mismo, tras la adjudicación, deberá completar toda la información referente al horario de trabajo, teléfonos de contacto (fijo y móvil) y correos electrónicos.

De forma habitual, todo o parte del personal de la OT, deberá desplazarse a las dependencias de la DGTDSP en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para las habituales reuniones de dirección (cada 3 meses), seguimiento (semanales) o de trabajo (diarias según demanda). Todo ello sin perjuicio del desplazamiento puntual del personal de la OT a otras sedes del Gobierno (incluidas las otras islas) para la realización de los trabajos y/o tareas que se consideren necesarios.

4 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

La estratégica importancia que esta plataforma de aplicaciones tiene para el desarrollo de la administración electrónica en el Gobierno de Canarias requiere que el servicio de soporte se preste con las máximas garantías y calidad posible para cada una de las funciones previstas. Con este objetivo, se establecen a continuación los ANS mínimos que se exigirán para las funcionalidades de soporte a usuarios y evolutivos.

4.1 Soporte a usuarios

Toda incidencia, petición o consulta deberá ser contestada "con utilidad para el usuario" dentro del mismo día, para las recibidas en día laboral antes de las 10:00 AM y al día siguiente laboral para el resto.

Este acuerdo de nivel de servicio deberá cumplirse al menos en el 95% del total de incidencias, peticiones o consultas recibidas.

Se entiende por "contestada con utilidad para el usuario" aquella respuesta que verdaderamente aporte una solución a la cuestión planteada por el usuario.

Para mayor claridad se detalla como ejemplo tres de los supuestos de incidencias, peticiones y consultas que más frecuentemente se producen dentro del soporte a usuarios:

- Incidencia por supuesto mal funcionamiento de un servicio: La contestación con utilidad para el usuario sería, o bien la confirmación al usuario de la existencia efectiva de un error en la plataforma junto con toda la información relativa a sus efectos, la existencia o no de una solución temporal o procedimiento alternativo y la estimación para la resolución definitiva del error o la previsión para dársela en función de la prioridad asignada a dicho evolutivo (ver apartado siguiente), o bien no se confirma la existencia de error y se le contesta al usuario explicándole cuál es el funcionamiento o procedimiento correcto para dicha funcionalidad.
- Petición de mejora o evolutivo: La contestación con utilidad para el usuario sería la aceptación o no de la mejora o evolutivo propuesto así como, en caso de ser aceptado, la previsión para darle una estimación o compromiso para tenerlo en explotación en función de la prioridad asignada a dicho evolutivo (ver apartado siguiente).
- Consulta sobre una determinada funcionalidad o servicio: La contestación con utilidad para el usuario sería la efectiva contestación a la consulta realizada.

4.2 Mantenimiento

Toda petición pendiente que requiera desarrollo (mantenimiento correctivo, evolutivo, etc.) deberá estar estimada y planificada según su urgencia como máximo en los siguientes plazos:

Prioridad	Plazo máximo
Urgente	Al siguiente día laboral
Alta	En los siguientes 5 días laborales
Normal	En los siguientes 10 días laborales
Baja	En los siguientes 20 días laborales

En caso de no indicarse otra cosa, por defecto se asignará prioridad normal a toda petición correspondiente a desarrollos evolutivos de nuevas funcionalidades o mejoras. En caso de tratarse de mantenimiento correctivo por error o incidencia que afecte a funcionalidades de la plataforma, la prioridad por defecto será alta. En cualquier caso, las prioridades serán establecidas/confirmadas con la DGTDSP en el momento de dar de alta la solicitud.

Tras la solicitud y dentro del plazo máximo anteriormente indicado para la planificación deberán celebrarse las reuniones de toma de requisitos que pudiesen ser necesarias para la correcta determinación y estimación de los trabajos a realizar.

La estimación y planificación realizada contendrá como mínimo la siguiente información:

- Estimación en horas/persona vs días/personas (1 día = 8 horas) que llevará el desarrollo, despliegue y pruebas en el entorno de desarrollo

- Número de personas que intervendrán en el desarrollo y porcentaje de ocupación o Fecha estimada de despliegue en DES o Fecha estimada de despliegue en PRE o Fecha estimada de despliegue en EXP
- Requisitos e hitos externos necesarios que no dependen de la OT

A la hora de llevar a cabo el desarrollo se admitirá como máximo una desviación o retraso del 20% (calculado en días naturales) sobre la planificación estimada. Ver ejemplo práctico en el apartado correspondiente a las penalizaciones.

5 SOPORTE TELEMÁTICO

Aparte de otras consideraciones y propuestas, se considera como soporte telemático mínimo el siguiente:

- Herramienta de gestión de proyectos / incidencias / conocimiento: Actualmente RedMine (*) y OTRS (*) para gestión incidencias centralizado en el nivel 1 del Ciber.
- Cuadro de mando: Actualmente Sas Viya (*).
- Herramienta de monitorización: Dynatrace y Jenkins (*)

NOTA: Las herramientas señaladas con **(*)** ya se contemplan en la operatoria habitual de las aplicaciones incluidas en la plataforma. Se habrá de tener en cuenta tal condición para alinear correctamente la propuesta presentada.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Toda la infraestructura del sistema debe estar completamente documentada. El adjudicatario deberá generar la documentación necesaria para asegurar el despliegue exitoso del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de Gestión de la Entrega siguiendo las plantillas y modelos que serán suministrados por la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno de Canarias a tales efectos, la información, documentación e informes que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos. Se le podrán requerir informes sobre las distintas tecnologías y sus migraciones a versiones actualizadas o a otras tecnologías como parte de la información que se debe suministrar objeto de este proyecto.

Además, la empresa adjudicataria deberá utilizar las herramientas de gestión de la configuración (GIT, Maven y Nexus), de gestión integral del proyecto (Redmine + OTRS) y de monitorización de sistemas (Dynatrace, Jenkins) implantadas en la DGTDSP e indicadas en el apartado anterior de soporte telemático.

7. ENTORNO TECNOLÓGICO

El entorno tecnológico se encuentra definido en el documento "Normativa de utilización de herramientas corporativas en las Infraestructuras de Sistemas de Información del Gobierno de Canarias", disponible en la siguiente página Web:

https://www.gobiernodecanarias.org/transformaciondigital/cibercentro/ciber_normativa.html

Los servicios y desarrollos contratados deberán tener en cuenta y adaptarse a dicho entorno tecnológico y al resto de normativa publicada, así como a las evoluciones y actualizaciones que dicho entorno y normativa pueda sufrir durante la vida del proyecto. Sin carácter exhaustivo, se deberá tener especialmente en cuenta:

- Las especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de Canarias están en https://www.gobiernodecanarias.org/transformaciondigital/platino

- Los servicios y normativa técnica corporativa sobre presencia en Internet del Gobierno de Canarias (Sedes, portales, herramientas, servicios web, etc.) se encuentran disponibles en https://www.gobiernodecanarias.net/intranet/uweb/

- La normativa sobre identidad gráfica se encuentra disponible en https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/

- La documentación y especificaciones sobre la plataforma de intermediación de datos para el acceso a datos de otros Entes u Organismos se encuentra en: https://www3.gobiernodecanarias.net/aplicaciones/svdportal/web/inicio

Todo servicio relacionado directa o indirectamente con la transmisión, manipulación o procesamiento de información por medio del Protocolo de Internet (IP) debe ser capaz de operar plenamente de acuerdo a los estándares comerciales establecidos para el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) y a los aspectos definidos en el RFC2460 (Internet Protocol Version 6 Specification) y el resto de RFCs relacionados con IPv6 y en especial en lo concerniente al uso de nombres DNS en lugar de direcciones literales. En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los niveles de servicio, calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo IPv4 como con IPv6. Asimismo, el proveedor deberá aportar, soporte técnico para ambos protocolos. Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria autorización explícita y por escrito por parte de la entidad contratante."

8. CONDICIONES GENERALES

8.1. Entrega de la Solución

Todo el proceso de suministro de software, documentación, manuales de instalación y configuración, manual de administración y de usuario, desarrollo de pruebas, plan de marcha atrás, se hará conforme al Proceso de Gestión de la Entrega definido por la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos. Para ello, la empresa adjudicataria deberá utilizar las herramientas de gestión integral del proyecto (Redmine) y de gestión de la configuración (Git, Maven y Nexus) implantadas en la DGTDSP.

Con cada nueva versión del producto, el adjudicatario deberá además generar los siguientes contenidos:

- Todos los elementos compilados para su instalación directa.
- Todos los elementos necesarios para compilar y empaquetar el producto: código fuente, procedimientos workflow, scripts bd, xml, XSL, etc.

Toda la funcionalidad del sistema debe estar completamente documentada de tal forma que se puedan desarrollar, por personal propio del Gobierno de Canarias o de una tercera empresa, nuevos aplicativos e incluso nuevas funcionalidades del sistema, que en todo caso serán independientes del software mantenido por la adjudicataria. La documentación de la interfaz SOAP, así como los ficheros de definición de la misma, deben estar disponibles para todas las operaciones que se puedan realizar desde cualquier aplicativo.

El adjudicatario deberá generar la documentación necesaria para asegurar el despliegue exitoso del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de Gestión de la Entrega siguiendo las plantillas y modelos que serán suministrados por la DGTDSP.

El Proceso de Gestión de la Entrega de la DGTDSP está sujeto a ITIL (biblioteca de Infraestructura de Tecnología de Información).

A tal fin se seguirán las directrices establecidas en el documento " Gestión de Entrega al Cibercentro", que actualmente se encuentra disponible y se puede descargar en

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgob2/export/sites/transformaciondigital/cibercentro/docs/DGTDSP-010912-TSIPRC_Procedimiento_Gestion_de_la_Entrega.pdf

8.2. Propiedad intelectual

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, el contratista acepta expresamente que la propiedad y los derechos de explotación de las aplicaciones informáticas que se puedan desarrollar al amparo del presente contrato, así como la propiedad de toda la documentación generada, corresponde con exclusividad al Gobierno de Canarias.

Los derechos inherentes y la propiedad intelectual de los productos, estudios, trabajos y/o informes resultantes de la ejecución del contrato, desde el momento de la adjudicación del contrato, automáticamente se entenderán transmitidos a favor del Gobierno de Canarias. Asimismo, e igualmente, se producirá la cesión en exclusiva de los derechos de explotación, incluidos los de reproducción, comunicación, transformación, incluyendo los de distribución a terceros o comercialización y sin perjuicio de cualesquiera otros que convinieren a la propiedad intelectual reconocidos en la ley, al Gobierno de Canarias.

La empresa adjudicataria no podrá difundir ni utilizar su participación en este contrato ni hacer uso de los resultados del mismo sin previo conocimiento y autorización del Gobierno de Canarias.

8.3. Política de calidad

La empresa adjudicataria deberá elaborar y ejecutar un Plan de Calidad que garantice un cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos del servicio.

También se efectuará un control de calidad sobre toda la documentación a entregar como resultado de la ejecución del servicio.

Durante el desarrollo y ejecución de los trabajos objeto del contrato, la Dirección del Proyecto podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos.

La Administración se reserva el derecho a rescindir el contrato si se considera que la empresa adjudicataria no ofrece un servicio de calidad acorde con los requisitos establecidos.

Calidad del software

Poniendo foco en la gestión de la calidad del producto y concretamente en el software, se considerarán tres puntos principales para garantizar que el producto cumple con las especificaciones:

- Verificación de Entregables.
- Verificación del Código.
- Plan de Pruebas (Unitarias, Funcionales, de Integración, de Rendimiento, y de Seguridad).

8.4. Seguridad

El adjudicatario (y el personal que intervenga en el objeto de este contrato) se compromete al cumplimiento de la legalidad vigente en relación con la normativa en materia de seguridad y de protección de datos personales.

El adjudicatario y el personal adscrito a la ejecución del contrato deberán informar a la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos de aquellos incidentes de seguridad o debilidades potenciales que detecten durante la prestación del mismo, con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto en esta materia en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica y su normativa de desarrollo así como, en su caso, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en adelante) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y la norma UNEISO/IEC 27001RGPD y la LOPDGDD.

El adjudicatario responderá de la totalidad de los daños y perjuicios que se produzcan en todos los supuestos de conducta negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones que asume.

8.5. ENS

En aquellas tareas en las que el adjudicatario necesite acceder a los sistemas de información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá respetar la política de seguridad de la información del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implantado en la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, así como la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de garantizar la seguridad y eficiencia de los mismos, así como asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad de la información en ellos almacenada. Dicha normativa se encuentra recogida en los siguientes documentos, publicados en la web de CiberCentro:

- Política del SGSI.
- Acuerdo de Gobierno, de 25 de junio de 2018, que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº127, 3 de julio de 2018).

8.6. Protección de datos personales

El adjudicatario (y el personal que intervenga en el objeto de este contrato) se compromete al cumplimiento de la legalidad vigente en relación con la normativa en materia de protección de datos personales.

Visto que la contratación implica el acceso del adjudicatario (y el personal que intervenga en el objeto de este contrato) a datos personales de cuyo tratamiento es encargado o responsable la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento, y estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en:

- El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en adelante).
- La Ley Orgánica, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en adelante).
- La Disposición Adicional Vigésima Quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Para dar debido cumplimiento a la citada normativa, ***el oferente incluirá en su oferta técnica la descripción de las medidas de seguridad en los términos requeridos en el PCAP. Además, una vez adjudicado el contrato el contratista deberá designar*** *la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar.* ***Se incluirá una descripción de su perfil profesional****, y solo podrán ser sustituidas con la conformidad de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos.*

En el marco de la prestación del servicio contratado y del tratamiento de datos personales, se prohíbe expresamente al adjudicatario o a terceros, la transferencia internacional de datos fuera de la Unión Europea.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que se hubiera incurrido.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos personales deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que ésta hubiese designado, en su caso, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato personal objeto del tratamiento.

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
En el supuesto que se permita la subcontratación del adjudicatario con un tercero, y este tercero trate datos personales por cuenta del adjudicatario, encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:

- Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante y el adjudicatario.
- Que el tratamiento de datos personales se ajuste a las instrucciones del responsable de la actividad de tratamiento.
- Que el adjudicatario encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos en el artículo 28.3 del RGPD.

En estos supuestos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.

Todo lo anterior sin perjuicio de la obligatoriedad de establecer y firmar un contrato de tratamiento de datos entre la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos en calidad de responsable o encargado de la actividad de tratamiento de los datos personales y el adjudicatario en calidad de encargado de dicha actividad de tratamiento, en el que se definan las medidas de seguridad aplicables, a fin de garantizar el cumplimiento por parte del adjudicatario de lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD.

8.7. Confidencialidad

El Adjudicatario garantiza que mantendrá la más estricta confidencialidad y expreso cumplimiento del deber de secreto profesional en relación con los asuntos del Gobierno de Canarias durante la realización del servicio y después de su terminación.

Durante y con posterioridad a la vigencia de esta prestación de servicios, el adjudicatario tratará toda la información propiedad del Gobierno de Canarias de forma estrictamente confidencial, tomando las medidas necesarias para que su contenido no se divulgue a terceros, ni estos puedan tener acceso a los mismos sin autorización expresa de la DGTDSP.

A los efectos del presente documento, tendrá la consideración de información confidencial toda aquella susceptible de ser revelada por palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en un futuro, ya sea intercambiada como consecuencia de esta relación contractual o que una parte señale o designe como confidencial a la otra.

Una vez cumplida la prestación del servicio descrito en el presente documento y/o su extinción, el adjudicatario, procederá a devolver o destruir, es este último caso previa autorización por escrito y supervisión, todos los datos utilizados en el tratamiento, al igual que cualquier soporte informático o documento en el que conste algún dato tratado por la naturaleza del servicio, sin conservar copia alguna del mismo y sin que ninguna persona externa, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos, a no ser que se tenga autorización expresa de la DGTDSP.

8.8. Nivel de seguridad y protección de datos.

Los productos suministrados que formen parte del objeto del contrato deberán permitir al sistema de información del que formen parte mantener la conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y posteriores modificaciones del mismo y su normativa de desarrollo, con una categoría mínima **Medio**, así como, en su caso, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en adelante) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y la norma UNE-ISO/IEC 27001RGPD y la LOPDGDD, con una categoría mínima **Medio**.

Las soluciones/servicios ofertados deberán ser conformes con lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y posteriores modificaciones del mismo. Dicha conformidad será demostrada mediante la presentación de la correspondiente Declaración/Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, con una categoría mínima **Medio**, según lo dispuesto en el apartado VII de la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.

8.9. Seguridad en aplicaciones Web.

En especial para el caso de desarrollos web, se deberá seguir, entre otras, lo establecido en:

- La Normativa sobre los requisitos de Seguridad en Aplicaciones Web.
- La Normativa de las Infraestructuras corporativas para las Aplicaciones del Gobierno de Canarias.
- La Normativa para el uso de Base de Datos en la Infraestructura Corporativa.

Además, como requisito previo a la puesta en Explotación, los desarrollos web que entren en el alcance del proceso de certificación de seguridad de las aplicaciones web establecido por la DGTDSP deberán superar dicho proceso.

8.10. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos.

Corresponde al Gobierno de Canarias la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente motivada.

Para alcanzar los objetivos se considera prioritario asegurar la coordinación y calidad de las actuaciones en los trabajos objeto del presente pliego.

En este sentido, por parte del Gobierno de Canarias (**Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos** DGTDSP) se nombrarán los interlocutores válidos que ejercerán las labores de dirección de proyecto, siendo responsables del seguimiento continuo y coordinación con la empresa adjudicataria.

Sus funciones serán, entre otras, las siguientes:

- Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos, ofertados y/o planificados (estimaciones de tiempo previsto - realizadas por la empresa - para la realización de determinadas tareas objeto del contrato).
- Incorporar al proyecto, durante su realización, las personas que estimen necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones llevadas a cabo.
- El Gobierno de Canarias, a través de los responsables del proyecto, proveerá a la empresa adjudicataria toda la información necesaria para la realización de los trabajos asignados, siempre que dicha información no esté sometida a confidencialidad.
- Se establecerán los mecanismos de comunicación necesarios para llevar a cabo el seguimiento del contrato. A tal efecto y, con la frecuencia que se determine, se reunirán los responsables del proyecto con la empresa adjudicataria para asegurar el cumplimiento de los plazos, la calidad de las tareas y el correcto desarrollo de las actuaciones realizadas.

Semanalmente (o con la periodicidad que la DGTDSP establezca) se realizarán **reuniones de control y seguimiento** de todas las actividades realizadas, planificadas y pendientes de forma que puedan ser evaluado por el Gobierno de Canarias.

Toda la documentación necesaria para las reuniones de seguimiento y de trabajo deberá ser aportada con 24 horas de antelación.

Las actas de reunión deberán de ser entregadas antes de las 48 horas siguientes a su celebración.

Durante el proyecto, la planificación de las fases, hitos y puntos críticos, así como el seguimiento de los mismo se realizará mediante la herramienta de gestión de proyectos corporativa de la DGTDSP.

El contratista describirá los mecanismos de seguimiento del proyecto tanto en lo referente a su avance como a la introducción de cambios.

Además, podrá constituirse un Comité de Dirección, integrado por los máximos responsables del proyecto por ambas partes y las personas que se determine de mutuo acuerdo, con el objeto de supervisar el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de cumplimiento de sus hitos principales y sus objetivos, la toma de decisiones, así como asegurar la perfecta coordinación de los trabajos. La empresa adjudicataria elaborará el acta de las reuniones.

Antes del inicio de los trabajos, la adjudicataria presentará un programa o **Plan de Trabajo** donde se especifiquen los principales hitos del proyecto.

Una vez iniciado el proyecto, la adjudicataria presentará con periodicidad mensual un **Informe de Situación** en el que se reflejen, al menos, los siguientes puntos:

- Situación actual del proyecto.
- Tareas realizadas • Tareas pendientes
- Incidencias.
- Cronograma de la planificación.

Al finalizar el proyecto, la adjudicataria entregará un **Informe Final de Ejecución de Proyecto**, donde se describan, de forma detallada, todos los aspectos relacionados con la implantación llevada a cabo, haciendo referencia a toda la documentación aportada y a cualquier información o circunstancia relevante.

8.11. Garantía de los trabajos y soporte a la explotación.

El adjudicatario deberá garantizar por 1 año los productos derivados de la presente contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita el Gobierno de Canarias.

Esta garantía incluirá la corrección de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en los trabajos realizados. Los productos originados como consecuencia de la corrección de errores tendrán que entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.

8.12. Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Gobierno de Canarias a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.